

1500045-94.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... diversas denúncias anônimas de tráfico na região. Durante o patrulhamento visualizaram o réu na entrada do terreno, fizeram abordagem e nada de ilícito foi encontrado. Com as características da denúncia e o nome do réu, ele foi indagado e confessou o tráfico e mostrou onde estavam as 3 pedras de crack. Foi feito uso de algema, pois, o réu ficou inquieto quando foi preso. Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500045-94.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005445/2022 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 22310293 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 14/22/311 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO, 2005445 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO

Réu:

TIAGO RODRIGO BENTO DE BARROS

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

12/05/2022

Em 12 de maio de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu TIAGO RODRIGO BENTO DE BARROS, bem como o seus Defensores Técnicos, DRA. Alessandra Cristina Rosa OAB 436446/SP e DR. Maurício Rosa Júnior OAB 396508/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Claudio Moreira, Patricia Aparecida Lobo, Eric Luis Nani (PM Capela), Marcelo José Rodrigues e Andressa Oliveira dos Santos. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com os seus Defensores. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal

de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu TIAGO RODRIGO BENTO DE BARROS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas" c/c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, eis que, no dia 6 de janeiro de 2022, durante a manhã, na Rua Angélica, nº 133 - Centro, na cidade de Capela do Alto, Comarca de Tatuí, supostamente guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 03(três) porções de crack, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 0,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segunda consta da Denúncia, Policiais Militares estavam em serviço quando receberam delação dando conta de que o acusado estaria comercializando drogas na Rua Angélica. Ato contínuo, em posse das características do indivíduo mencionado na delação, os milicianos iniciaram diligências e, ao ingressarem na supracitada rua, avistaram o réu em frente a um terreno baldio, momento em que procederam à sua abordagem. Assim é que, ao ser instado pelos policiais, o denunciado informalmente admitiu a prática delitiva, bem como levou os Agentes Públicos até os fundos do terreno baldio e lhes entregou 03(três) pedras de crack que estavam escondidas perto de um pé de banana, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas. O réu foi notificado (fl. 84) e apresentou Defesa Prévia (fls. 99/104), após o que, por Decisão prolatada no dia 10 de maio de 2022, a Denúncia foi recebida (fls. 105/107). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em pela Acusação, três testemunhas arroladas pela Defesa, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual, em arquivos de mídia importados ao sistema SAJ do Tribunal de Justiça, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas" e, finalmente, em caso de condenação, pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Folha de Antecedentes às fls. 120/121, bem como Certidão de Distribuição Criminal à fl. 46. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido acusatório merece ser julgado PROCEDENTE. Vejamos. Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/15), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 16), pelo auto de constatação preliminar (fls. 17/18), pelo laudo de exame pericial em substâncias entorpecentes (fls. 116/119) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu TIAGO RODRIGO BENTO DE BARROS, em solo policial (Termo de Interrogatório à fl. 04), disse que, quando foi abordado pelos policiais, retornava de um supermercado, bem como que é usuário de entorpecentes há mais de 10 anos, fazendo uso de cocaína, crack e maconha. Disse que, inclusive, entrou com pedido de internação em clínica para dependentes químicos. Por fim, admitiu a propriedade das drogas apreendidas, alegando que elas se destinavam ao seu próprio consumo. Em Juízo (interrogatório gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que é dependente químico e quando foi buscar foi abordado. As três pedras de crack eram para ele fumar e estavam em seu bolso não estavam no terreno. Nunca teve desentendimento com esses policiais. Nega que tenha confessado que vende as drogas para os policiais. É usuário de crack há 10 anos e faz tratamento no caps. Nunca ficou internado em clínica. Tem dois

filhos. Trabalha com milho e ganha cerca de três mil reais por mês. Analisando a autodefesa do acusado – colhida com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa –, nota-se que o réu, a despeito de admitir a propriedade das drogas, disse que os entorpecentes se destinavam ao seu próprio consumo, versão que, no entanto, não encontra respaldo nas demais provas amealhadas aos autos, eis que restou isolada do conjunto probatório. Outrossim, nada impede que a figura de usuário e traficante se encontrem na mesma pessoa, fato que é até mesmo usual. Quanto ao pedido de instauração de incidente de dependência, a decisão de indeferimento fora prolatada a fls. 105/107 e a negativa se mantém nesta data, eis que o réu embora aponte ser paciente do Caps, manifestou-se de maneira clara e coerente, sem apresentar qualquer prejuízo em seu discernimento. Ademais, urge que o réu não só seja usuário de entorpecentes, mas que ao tempo do crime estive total ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos, o que não ocorrera, eis que os policiais confirmaram a sobriedade do réu quando de sua abordagem. Prosseguindo, a testemunha Eric Luis Nani, Policial Militar, ao ser ouvida em solo policial (Termo de Depoimento à fl. 02), disse que ele e seu parceiro de corporação receberam a informação de que, na Rua Angelica, estava sendo praticado o tráfico de drogas. Contou que, em posse das características do indivíduo mencionado na delação, passaram a diligenciar nas imediações, sendo que, e ao chegarem no local dos fatos, abordaram um indivíduo de frente a um terreno baldio, o qual, ao ser instado, confessou que vendia pedras de crack, levando-os ao fundo deste terreno, onde exibiu três pedras de crack que seriam destinadas à venda, ocultas atrás de um pé de bananas. Disse que o acusado asseverou que as 03(três) pedras de crack era sobra dos demais entorpecentes que já havia vendido, bem como que exerce o tráfico para sustentar o seu vício. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que receberam várias denúncias anônimas desse indivíduo e suas características de que ele estava comercializando droga naquele terreno. No dia dos fatos já estavam com vistas a encontra-lo e o visualizaram saindo do fundo do terreno. Fizeram a abordagem, com ele nada foi encontrado, mas as características batiam com as informações e o réu confessou os fatos e encontraram os entorpecentes aos fundos do terreno. No DP o réu disse que comprava as pedras em Sorocoba, parti essas pedras para fazer volume e vendia o entorpecente para sustentar seu próprio vício. Não se recorda se o réu estava com uma sacola de supermercado. O réu estava sóbrio no momento da abordagem. Não encontrou apetrechos para o uso da droga. Perguntas da defesa – as características eram de um indivíduo branco, estatura mediana para baixo e corpo franzino. Não se recorda de terem encontrado dinheiro. Convergindo em mesmo sentido, tem-se o depoimento do também Policial Militar Marcelo José Rodrigues que em sede policial (Termo de Depoimento à fl. 03), corroborou integralmente a versão de sua colega de corporação. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que houve diversas denúncias anônimas de tráfico na região. Durante o patrulhamento visualizaram o réu na entrada do terreno, fizeram abordagem e nada de ilícito foi encontrado. Com as características da denúncia e o nome do réu, ele foi indagado e confessou o tráfico e mostrou onde estavam as 3 pedras de crack. Foi feito uso de algema, pois, o réu ficou inquieto quando foi preso. Na delegacia o réu confessou que compra essas pedras em Sorocoba, fraciona essas pedras e revende ao preço de dez reais. Não viu sacola de

supermercado com o réu, ele disse que iria ao mercado. Perguntas da defesa – falavam de um indivíduo branco, estatura baixa, magro e o nome. Antes de chegar o advogado de defesa o réu confessou e com a chegada do advogado o réu mudou a versão. A esposa do réu foi acompanhada até sua casa para pegar o RG do réu. Salvo engano havia cinco reais com o réu que ele usaria no mercado. O réu disse ser usuário de maconha e que traficava para sustentar seu vício. O réu estava sóbrio. Com o réu não foram encontrados apetrechos para o uso da droga. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos Agentes Públicos, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para

desqualificar os depoimentos dos Policias Militares, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendem incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP – APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Por seu turno, as testemunhas defensivas Andressa Santos de Oliveira, Claudio Moreira e Patrícia Aparecida Lobo, ao serem ouvidas em Juízo (depoimentos gravados em audiovisual, em arquivos de mídia importados ao sistema SAJ), disseram que não presenciaram os fatos, limitando-se a tecer considerações acerca da personalidade do réu e que este é usuário de entorpecentes. A testemunha Andressa esposa do réu relatou suposto comportamento abusivo do policial Marcelo e a testemunha Claudio disse que ouviu dizer sobre o comportamento do policial, ocorre que a defesa não acostou um único documento que formalizasse tais queixas, sob o argumento de que os ofendidos não tinham coragem de fazê-lo. Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração, pelas rés, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos policiais militares, os quais asseveraram que, após receberem denúncia de que um indivíduo comercializava entorpecentes no local dos fatos, encontraram o réu no local indicado, o qual, ao ser instado, confessou a traficância e mostrou aos milicianos onde estavam as porções de entorpecentes; 02) o laudo pericial de fls. 116/119, o qual concluiu que as substâncias que o réu guardava e mantinha em depósito tratam-se, efetivamente, de entorpecente listado na Portaria SVS/MS 344/98 como droga ilícita e, finalmente, 3) as circunstâncias do caso concreto, destacando-se a forma de acondicionamento das drogas, individualmente embaladas em pedaços de alumínio, prontas para o comércio e não localização de apetrechos comumente destinados ao consumo do crack, a evidenciar, assim, que o destino da droga era mesmo o comércio ilícito. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil das porções de entorpecentes apreendidas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 01) a forma de acondicionamento das substâncias, embaladas em porções individualizadas, prontas para serem comercializadas; e 02) a não apreensão de apetrechos destinados ao uso das drogas, a obviar quaisquer dúvidas porventura existentes de que os entorpecentes pudessem se destinar ao consumo pessoal do réu. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a

quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbi gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se fazem presentes a elementares do tipo penal infringido pelo acusado e demonstrado que o réu incorreu em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06 – guardar e manter em depósito –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo à dosimetria da pena a lhe ser imposta. Na primeira fase da dosimetria, atenta às diretrizes gerais traçadas no artigo 59 do Código Penal e as específicas dispostas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias judiciais são integralmente favoráveis ao acusado, razão pela qual deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, qual seja, 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias legais agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a

reprimenda inalterada nesta etapa. Por oportuno, abra-se um parênteses para destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Isso porque não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutela do pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Em terceira fase, presentes na integralidade os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porquanto não há nos autos informações quanto à capacidade econômica do réu. Com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, notadamente em razão do quantum da pena imposta nesta oportunidade, a primariedade do réu e, por fim, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas em relação a ele. Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas na razão de uma hora por dia de condenação, em instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal e b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Nos termos do artigo 44, §4º, do Estatuto Repressor, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado das penas restritivas de direitos, iniciando-se o cumprimento da reprimenda corporal no regime inicial já fixado, a saber: o aberto. Ad argumentandum tantum, nada obstante a gravidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito que causa demasiado desassossego à ordem pública, consigno que a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em hipóteses como a dos autos seguem o recente entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos de Habeas Corpus nº 596.603, onde se estabeleceu diretrizes que devem ser observadas durante a aplicação da pena em casos de tráfico privilegiado. Finalmente, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta, pois, prejudicada a concessão do sursis penal, do artigo 77 do Estatuto Repressor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu TIAGO RODRIGO BENTO DE BARROS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e b) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. DEFIRO o apelo em liberdade, na medida em que o réu permaneceu solto durante toda a ação penal, não sobrevivendo razões que possam reclamar a imposição da medida extrema, destacando-se, ainda, que, nesta oportunidade, o acusado foi condenado a penas restritivas de direitos, espécie de sanção penal incompatível com o cárcere provisório. Sem prejuízo, destruam-se os entorpecentes apreendidos, pois já periciados, não havendo interesse na manutenção de sua constrição. Diante da

condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, eis que o réu constituiu advogados nos autos, signo presuntivo de capacidade econômica. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa e o montante referente às custas processuais e, na sequência, intime-se o sentenciado para pagamento em 10(dez) dias. Oportunamente, expeçam-se Guias de Recolhimento e arquivem-se os autos. Considerando que os Patronos do réu manifestaram que desejam arrazoar na superior instância, nos termos do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo". Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA